

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3689

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – החלטה בבקשה לתג נכה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1ג. 1. בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993¹, אחרי סעיף 1ב יבוא :

"החלטה בבקשה 1ג. (א) רשות הרישוי תחליט בבקשה לתג נכה בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה ; ההחלטה תהיה מנומקת ובכתב ותישלח למבקש.

(ב) מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של רשות הרישוי לפי סעיף קטן (א), רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר בת חמישה חברים, שימנה השר."

דברי הסבר

חוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993 (להלן – החוק), קובע את סמכותה של רשות הרישוי לתת תג נכה הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספר הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים המשמשים את הנכה. החוק אינו מתייחס לעניין אופן הגשת הבקשה לקבלת תג חניה לנכה, כמו גם לעניין זמן ההמתנה לקבלת החלטה מטעם רשות הרישוי.

כמו כן, בחוק אין מענה לנכה המבקש לערער על החלטה של רשות הרישוי שלא בדרך של פנייה לערכאה שיפוטית אשר תבחן את ההחלטה המנהלית ואת סבירותה. נוסף על כך, אין לקבל מצב לפיו החלטת רשות הרישוי לדחות את בקשתו של נכה לתג חניה היא לקונית, ללא נימוקים, ואינה מעניקה אפשרות מעשית לנכה להבין אם ההחלטה אכן נכונה וסבירה.

בדומה להחלטות אחרות המתקבלות בידי משרדי ממשלה או רשויות ממשלתיות, ראוי שתוקם ערכאת ערעור פנימית אשר תבדוק את החלטות רשות הרישוי לעניין בקשות לתג נכה, כאשר הנכה מבקש לערור על ההחלטה בעניינו.

לפיכך, מוצע לקבוע כי החלטה בדבר בקשה לתג חניה לנכה תהיה מנומקת ובכתב, תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה ותישלח למבקש. עוד מוצע לקבוע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים יקים ערכאת ערעור (ועדת ערר) בת חמישה חברים, אשר תיתן מענה למי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 28.

הרישוי לעניין תג חניה לנכה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/287/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואוריאל בוסו (פ/29/25), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/1818/25) ועל ידי חבר הכנסת יונתן מירק (פ/2934/25).

הצעת החוק זהה לפ/2934/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)